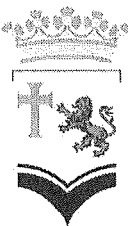


Ayuntamiento de Llanes		AYUNTAMIENTO DE LLANES SALIDA Fecha 06/05/2022 11:46:47 Num. 5532
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	6B66 342H 6W5P 6U4H 03BH 	
RES16S01FM RES/2020/235		
Asunto NOTIFICACION RESOLUCION		Interesado RAUL GUTIERREZ SALGADO C/ MARQUES DE TEVERGA 20 6º E, S/N 33005 - OVIEDO ASTURIAS

El día 06/05/2022 el Concejal Delegado ha dictado la siguiente resolución:

Visto que, por Decreto del Concejal Delegado de Economía, Presupuestos y Hacienda, Protección Civil, Salvamento, Protocolo y Expedientes Sancionadores del Excmo. Ayuntamiento de Llanes, de fecha 8 de febrero de 2022, se acordó incoar procedimiento sancionador a D. Carlos Mallada Prieto , COMO TITULAR DEL NEGOCIO Chiringuito Nordeste de Celorio, que en aquel momento-Verano de 2020- ocupaba las instalaciones del Club Marítimo de Celorio en régimen de arrendamiento, por los hechos acaecidos del 31 de julio de 2020 a 1 de agosto del 2020, contraviniendo la ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, artículo 28.3.a).

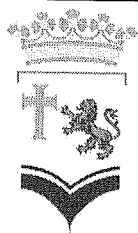
ANTECEDENTES DE HECHO

Visto el informe de Ensayo de Niveles de Presión Sonora de Inmisión aportado por parte del denunciante D. Raúl Gutiérrez Salgado, con fecha de presentación en el Registro Telemático del Ayuntamiento de Llanes de 4 de febrero de 2021(Nº1287 y Nº1292), que se realiza ensayo en la tarde-noche del viernes 31 de julio y 1 de agosto de 2020 en el que se manifiesta:

“Como se ha realizado un muestreo no condicionado, pueden extrapolarse los resultados de la muestra o ítem ensayado al ítem muestreado; por lo tanto los niveles máximos de presión sonora de inmisión transmitidos al medio ambiente exterior de las fachadas de las viviendas unifamiliares Celorio-Llanes, por el concierto en vivo y por la terraza del Bar Nordeste Celorio, que se ubica en las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, incumplían con el Real Decreto 1367/2007, en las fechas(31 de julio y 1 de agosto de 2020) y condiciones que desarrollo el ensayo”

“Como se ha realizado un muestreo no condicionado, pueden extrapolarse los resultados de la muestra o ítem ensayado al ítem muestreado; por lo tanto los niveles máximos de presión sonora de inmisión transmitidos al medio ambiente exterior de las fachadas de las viviendas unifamiliares Celorio-Llanes, por el concierto en vivo y por la terraza del Bar Nordeste Celorio, que se ubica en las instalaciones del Club Marítimo de Celorio incumplían con el Decreto 99/85, en las fechas (31 de julio y 1 de agosto de 2020) y condiciones que se desarrolla el ensayo.”

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR



RES16S01FM

RES/2020/235

En el Ensayo de niveles de presión sonora de inmisión se concluye lo siguiente:

REAL DECRETO 1367/2007

*"El valor máximo de los niveles de presión sonora de inmisión alcanzado en las series de medidas, determinado por el índice acústico $L_{kAeq,T}$, del ensayo más desfavorable realizado en el medio ambiente exterior de la fachada Noreste de la vivienda unifamiliar, Celorio - Llanes, transmitidos por el concierto en vivo organizado por el Bar Nordeste Celorio, que se ubica en las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, es para el caso más desfavorable de las series de medidas en horario día de **71 dBA**, por tanto superior al máximo permitido de 60 dBA (55 + 5 dBA) que establece como límite para el periodo día-tarde, en el medio ambiente exterior de sectores del territorio con predominio del uso residencial la tabla B1 y el artículo 25.b).iii) del Real Decreto 1367/2007.*

*El valor máximo de los niveles de presión sonora de inmisión alcanzado en las series de medidas, determinado por el índice acústico $L_{kAeq,T}$, del ensayo más desfavorable realizado en el medio ambiente exterior de la fachada Noreste de la vivienda unifamiliarCelorio - Llanes, transmitidos por el concierto en vivo organizado por el Bar Nordeste Celorio, que se ubica en las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, es para el caso más desfavorable de las series de medidas en horario noche de **67 dBA**, por tanto superior al máximo permitido de 50 dBA (45 + 5 dBA) que establece como límite para el periodo noche, en el medio ambiente exterior de sectores del territorio con predominio del uso residencial la tabla B1 y el artículo 25.b).iii) del Real Decreto 1367/2007.*

*El valor máximo de los niveles de presión sonora de inmisión alcanzado en las series de medidas, determinado por el índice acústico $L_{kAeq,T}$, del ensayo más desfavorable realizado en el medio ambiente exterior de la fachada Noreste de la vivienda unifamiliarCelorio - Llanes, transmitidos por el concierto en vivo organizado por el Bar Nordeste Celorio, que se ubica en las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, es para el caso más desfavorable de las series de medidas en horario noche de **76 dBA**, por tanto superior al máximo permitido de 50 dBA (45 + 5 dBA) que establece como límite para el periodo noche, en el medio ambiente exterior de sectores del territorio con predominio del uso residencial la tabla B1 y el artículo 25.b).iii) del Real Decreto 1367/2007.*

*El valor máximo de los niveles de presión sonora de inmisión alcanzado en las series de medidas, determinado por el índice acústico $L_{kAeq,T}$, del ensayo más desfavorable realizado en el medio ambiente exterior de la fachada Noreste de la vivienda unifamiliar Celorio - Llanes, transmitidos por la terraza del Bar Nordeste Celorio, que se ubica en las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, es para el caso más desfavorable de las series de medidas en horario noche de **66 dBA**, por tanto superior al máximo permitido de 50 dBA (45 + 5 dBA) que establece como límite*

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

6B66 342H 6W5P 6U4H 03BH



RES16S01FM

RES/2020/235

para el periodo noche, en el medio ambiente exterior de sectores del territorio con predominio del uso residencial la tabla B1 y el artículo 25.b).iii) del Real Decreto 1367/2007."

DECRETO 99/85

"El valor máximo de los niveles de presión sonora de inmisión alcanzado en las series de medidas, determinado por el índice acústico LAeq,T (nivel continuo equivalente ponderado A, con T =5s) del ensayo realizado en el medio ambiente exterior de la fachada Noreste de la vivienda unifamiliar Celorio - Llanes, transmitidos por el concierto en vivo organizado por el Bar Nordeste Celorio, que se ubica en las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, es para el caso más desfavorable de las series de medidas en horario diurno de 64,6 dBA, superior al máximo permitido de 55 dBA que establece como límite para el horario diurno en el medio ambiente exterior el artículo 1.2 del Capítulo I del Decreto 99/1985 de 17 de octubre, por el que se aprueban las normas sobre condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento acústico y de vibraciones.

El valor máximo de los niveles de presión sonora de inmisión alcanzado en las series de medidas, determinado por el índice acústico LAeq,T (con T = 5s) del ensayo realizado en el medio ambiente exterior de la fachada Noreste de la vivienda unifamiliar, Celorio - Llanes, transmitidos por el concierto en vivo organizado por el Bar Nordeste Celorio, que se ubica en las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, es para el caso más desfavorable de las series de medidas en horario nocturno de 63,5 dBA, superior al máximo permitido de 45 dBA que establece como límite para el horario nocturno en el medio ambiente exterior el artículo 1.2 del Capítulo I del Decreto 99/1985 de 17 de octubre, por el que se aprueban las normas sobre condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento acústico y de vibraciones.

El valor máximo de los niveles de presión sonora de inmisión alcanzado en las series de medidas, determinado por el índice acústico LAeq,T (con T = 5s) del ensayo realizado en el medio ambiente exterior de la fachada Noreste de la vivienda unifamiliar, Celorio - Llanes, transmitidos por el concierto en vivo organizado por el Bar Nordeste Celorio, que se ubica en las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, es para el caso más desfavorable de las series de medidas en horario nocturno de 69,9 dBA, superior al máximo permitido de 45 dBA que establece como límite para el horario nocturno en el medio ambiente exterior el artículo 1.2 del Capítulo I del Decreto 99/1985 de 17 de octubre, por el que se aprueban las normas sobre condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento acústico y de vibraciones.

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

6B66 342H 6W5P 6U4H 03BH



RES16S01FM

RES/2020/235

El valor máximo de los niveles de presión sonora de inmisión alcanzado en las series de medidas, determinado por el índice acústico LAeq,T (con T = 5s), del ensayo más desfavorable realizado en el medio ambiente exterior de la fachada Noreste de la vivienda unifamiliar, Celorio - Llanes, transmitidos por la terraza del Bar Nordeste Celorio, que se ubica en las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, es para el caso más desfavorable de las series de medidas en horario nocturno de 60,6 dBA, superior al máximo permitido de 45 dBA que establece como límite para el horario nocturno en el medio ambiente exterior el artículo 1.2 del Capítulo I del Decreto 99/1985 de 17 de octubre, por el que se aprueban las normas sobre condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento acústico y de vibraciones.

Visto el informe del Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Llanes de fecha 7 de abril de 2021 acerca del informe de Ensayo de niveles de presión sonora de inmisión aportado por el denunciante, D. Raúl Gutiérrez Salgado, se manifiesta que:

" El objeto del informe es reflejar los resultados obtenidos en el ensayo in situ de medida de los niveles máximos de presión sonora de inmisión realizados en el medio ambiente exterior de las fachadas de dos viviendas unifamiliares situadas en Celorio transmitidos por los ruidos procedentes del Bar Nordeste Celorio, así como por los conciertos in vivo organizados por el citado bar, con el fin de verificar si se cumplen las exigencias establecidas tanto en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, como en el Decreto 99/1985 de 17 de octubre, por el que se aprueban las normas sobre condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento acústico y de vibraciones.

Se incluye en el informe declaración de no cumplimiento al ser el resultado de medida tomado superior al límite de especificación fijado en ambas normativas.

CONCLUSIONES

Analizado el citado informe de ensayo se considera que, al ser realizado por laboratorio homologado para ensayos para el control de calidad de la edificación-LEce del CTE y analizar el cumplimiento de el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, como en el Decreto 99/1985 de 17 de octubre, por el que se aprueban las normas sobre condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento acústico y de vibraciones, el mismo cumple con los requisitos técnicos establecidos para su toma en consideración para poder incoar un procedimiento sancionador."

En el citado Decreto de incoación, dirigido a D. Julio Bobes Bascarán como Presidente del Club

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

6B66 342H 6W5P 6U4H 03BH



RES16S01FM

RES/2020/235

Marítimo de Celorio, se indicaba que los hechos descritos pueden ser constitutivos de la infracción del artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE NÚM 276 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2003) al disponer que constituyen infracciones graves la superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.

Visto que habiéndose notificado el citado acuerdo de inicio del expediente sancionador de fecha 30 de noviembre de 2021, a D. Julio Bobes Bascarán como Presidente del Club Marítimo de Celorio, con fecha 20 de diciembre de 2021, a las 11:35:50 horas de Registro de entrada en el Ayuntamiento de Llanes, Nº15996, este manifiesta y alega que el causante de los ruidos denunciados es directamente el Chiringuito Nordeste de Celorio que en aquel momento, Verano 2020, ocupaba las instalaciones del Club en régimen de arrendamiento, sin que la actividad denunciada de realización de conciertos, o emisión de ruidos, estuviera en ningún momento autorizada por dicho contrato, ni por el Club Marítimo de Celorio.

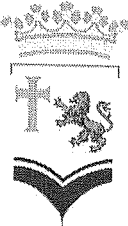
Acompaña los estatutos del Club, acreditativos de que es el Presidente el que ostenta la representación del mismo (**Documento número 1**), acompaña el contrato de arrendamiento de temporada suscrito en mayo de 2020 entre el Club Marítimo de Celorio representado por D. Julio Bobes Bascarán en su condición de Presidente y D. Carlos Mallada Prieto, como titular del negocio Chiringuito Nordeste de Celorio, manifiesta en el mismo que en su cláusula segunda del referido contrato de arrendamiento se establece que el destino del chiringuito será única y exclusivamente el de actividad de hostelería, quedando prohibida cualquier otra actividad sin autorización previa, expresa, y por escrito de la arrendadora.

La arrendadora en ningún momento autorizó la realización de concierto alguno al Chiringuito Nordeste, exigiendo en todo momento a su arrendatario el cumplimiento de la normativa aplicable, así como del contrato de arrendamiento y sus términos, y del respeto a los derechos y libertades de terceros.

Conocidos los hechos presuntamente infractores realizados por parte del Chiringuito Nordeste de Celorio, el Club Marítimo de Celorio comunicó al arrendatario la resolución del contrato, así como su negativa a volver a suscribir contrato alguno con el precitado arrendatario.

“Esta parte es plenamente conocedora de que para el supuesto de que se acredite en el presente procedimiento sancionador que se ha cometido una infracción de las previstas en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido, el Club Marítimo de Celorio podría ser responsable en virtud de la culpa in vigilando”

“Así por esta falta de voluntad e intervención directa, sin que además se hayan podido adoptar más medidas que las establecidas en el contrato de arrendamiento, en cuanto a la prohibición de realizar otras actividades distintas de las pactadas, a la sanción contenida en el mismo relativa a la

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	6B66 342H 6W5P 6U4H 03BH 	
	 RES16S01FM	 RES/2020/235

resolución del contrato en el caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en este, y a la posterior negativa a volver a contratar con el causante de la presunta infracción, se ha de aplicar el principio de mínima intervención en el origen del daño así como de proporcionalidad, a la hora de establecer la sanción que en su caso procediera."

"En el presente caso no hay ninguna intervención en los hechos causantes del inicio del procedimiento sancionador, por parte del Club Marítimo de Celorio, y sí se han adoptado, tanto antes, como después, las medidas oportunas tendentes a evitar que la situación denunciada se produzca y/o se repita, por lo que la sanción ha de imponerse, en el caso de que quede demostrada la responsabilidad del Club Marítimo de Celorio, en su grado mínimo, impugnado expresamente, la propuesta de los 6.000 € de sanción pecuniaria que al Club Marítimo de Celorio se pretende imponer, por ser excesiva, no ajustada al principio de proporcionalidad, a derecho, ni a las circunstancias concurrentes"

Solicita que se tengan por efectuadas las alegaciones y aportados como prueba los documentos que al presente se acompañan, que se acuerde tener como directo presunto responsable de los hechos denunciados a D. Carlos Mallada Prieto, acordando la inexistencia de responsabilidad de ningún tipo respecto del Club Marítimo de Celorio, eximiendo a este de cualquier tipo de responsabilidad, subsidiariamente, y para el supuesto de que se entendiera que esta ha de responder, se imponga la sanción en su grado mínimo dadas las circunstancias concurrentes y en aplicación del principio de proporcionalidad, y demás principios legalmente aplicables.

Puesto que acompaña el contrato de arrendamiento de temporada suscrito en mayo 2020 entre el Club Marítimo de Celorio representado por D. Julio Bobes Bascaran en su condición de Presidente y D. Carlos Mallada Prieto, como titular del negocio Chiringuito Nordeste de Celorio, por lo que procede a dirigir el acuerdo de incoación al presunto infractor.

-Con fecha de Registro de entrada en el Ayuntamiento de Llanes, 17 de febrero de 2020, 11:39:31 horas, Nº 2251, D. Carlos Mallada Prieto, presenta solicitud con el siguiente contenido: *"solicita expediente para poder formular alegaciones, ruego lo antes posible ya que el plazo acaba el día 19/02"*

-En fecha 18 de febrero de 2022 se dicta Decreto de acceso al expediente RES/2020/235, notificándole el mismo en mano el mismo 18 de febrero de 2022 y por correo certificado el 22 de febrero de 2022.

Visto que habiéndose notificado el acuerdo de inicio del expediente sancionador de fecha 8 de febrero de 2022, a D. Carlos Mallada Prieto como titular del negocio Chiringuito Nordeste de Celorio, que en aquel momento- Verano 2020- ocupaba las instalaciones del Club Marítimo de Celorio en

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

6B66 342H 6W5P 6U4H 03BH



RES16S01FM

RES/2020/235

régimen de arrendamiento, con fecha 18 de febrero de 2022 de Registro de entrada en el Ayuntamiento de Llanes, Nº 2338, este manifiesta y alega que no es cierto que el negocio que giraba bajo el nombre comercial “Nordeste” ocupara las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, únicamente ocupaba una parte de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, la que se situaba según se entraba a la derecha, el negocio servía para dar servicio de atención, cafetería y restauración a los socios del Club Marítimo, “Nordeste” no era el encargado de contratar ni organizar actividades en el recinto del Club Marítimo, siendo los órganos gestores de éste los que se encargaban de solicitar las licencias oportunas para la celebración de eventos, insiste que no tenían alquiladas las instalaciones del Club, sino una parte de ella que no suponen ni el 20% y que el negocio que regentaba únicamente tenía como finalidad dar servicio de cafetería y restauración en primer lugar a los socios del Club Marítimo y en segundo lugar a todas aquellas personas que entraran en el recinto. Por lo expuesto, solicita el archivo del expediente, de manera subsidiaria y únicamente para el caso de que se entendiera que si podría ser responsable, entiende que ninguna infracción se ha cometido; en este caso ,no existe labor de inspección realizada por funcionario público alguno ni consta que hubiera actuado la Policía Local de Llanes o Guardia Civil para realizar las mediciones pertinentes, como es habitual para estos supuestos; este procedimiento se inicia por una denuncia de un particular que sin previo aviso a las autoridades competentes realizan una medición totalmente interesada y aleatoria, cuya validez dejo desde este momento expresamente impugnada; por otra parte manifiesta que el Decreto 99/1985 de 17 de octubre no es aplicable al caso.

En el caso de que se entendiera que es el responsable y que se cometió alguna infracción, solicita que se le imponga la sanción, en su grado mínimo, es decir 601,00 euros toda vez que no se han realizado inspecciones por funcionarios competentes, en base al principio de proporcionalidad.

Solicita que se tenga por presentado este escrito, por realizadas las anteriores manifestaciones y se acuerde archivar el expediente iniciado frente a él y de manera subsidiaria para el caso de que se entendiera que es el responsable y que realmente se cometió una infracción se imponga la sanción en su grado mínimo por importe de 601,00 euros.

En fecha 25 de febrero de 2022, se le da trámite de audiencia a D. Julio Bobes Bascarán, como Presidente del Club Marítimo de Celorio, con fecha 17 de marzo de 2022,13:32:57 horas de Registro de Entrada en el Ayuntamiento de Llanes, Nº 3803, manifiesta y alega lo siguiente:

-Por escrito de 20 de diciembre de 2021 ya expuso que en ningún momento ha tenido ninguna intervención personal en los hechos objeto de denuncia , debiendo seguirse, en su caso, el expediente sobre el Club Marítimo de Celorio en la persona de su Presidente, la persistencia por parte del organismo instructor de efectuar notificaciones en el domicilio particular supone la nulidad

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR



RES16S01FM

RES/2020/235

del expediente administrativo al dirigirlo frente a una persona física que no ha tenido intervención en los hechos denunciados, debiendo archivar dicho expediente que el ayuntamiento se empeña en notificar en su domicilio particular, y no al Club Marítimo de Celorio en la persona de su Presidente, y en el domicilio del citado Club; *“en la notificación efectuada con fecha 7-3-2022 se ponen de manifiesto las alegaciones efectuadas por parte de D. Carlos Mallada Prieto-titular del Chiringuito Nordeste-,, siendo todas ellas falsas por estar alejadas de la realidad tergiversándola”*:

“-Ciertamente que el contrato de arrendamiento por parte del Club Marítimo de Celorio al Chiringuito Nordeste tenía por objeto únicamente una parte de las instalaciones del Club, estando, el resto de las pertenecientes al Club, en desuso. No obstante, y a pesar de que sólo se le alquiló una parte, el Chiringuito Nordeste ocupó a su antojo, al estar en desuso, gran parte de las instalaciones del Club que no se le habían alquilado, pero que al tratarse de espacios al aire libre tenían muy fácil acceso. Esta es una de las múltiples razones por las que se rescindió el contrato con el citado chiringuito y se impidió volver a contratar con él para años posteriores.

Además el Chiringuito Nordeste incumplió los términos del contrato en cuanto al servicio que tenía que dar y a quién, otro motivo más para dar por finalizada la relación contractual con el mismo.

Ciertamente que el arrendatario, Chiringuito Nordeste de Celorio, no podía realizar actividades con música amplificada, pues el contrato no tenía tal finalidad, estándole prohibida la misma.

Ahora bien, no es en absoluto cierto que el Club Marítimo de Celorio celebrará ningún evento o actuación con música amplificada en las fechas objeto de denuncia-31 de julio y 1 de agosto de 2020- ni en ninguna otra, y por supuesto, es absolutamente incierto que se solicitara por parte del Club Marítimo de Celorio ninguna licencia para llevar a cabo dichas actividades. Las afirmaciones del presuntamente causante del daño denunciado- Chiringuito Nordeste de Celorio- son gratuitas, carentes de fundamento y prueba, además de manifiestamente malintencionadas.

Además, se afirma por parte de D. Carlos Mallada Prieto, en contra de la realidad, que no fue él quien organizó el concierto que originó los ruidos denunciados, cuando él mismo contrató, organizó y celebró los conciertos en contra de lo acordado con el Club en el contrato de arrendamiento y de las directrices del Club una vez conocida su voluntad de realizar conciertos con música amplificada. A todas estas directrices por parte del arrendador -Club Marítimo de Celorio-hizo oídos sordos el Chiringuito, razón por la cual se rescindió el contrato y se seleccionaron otras candidaturas para arrendar el chiringuito del club para su explotación en temporadas posteriores, tal y como acreditamos con nuestro anterior escrito de alegaciones.

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	6B66 342H 6W5P 6U4H 03BH 	
 RES16S01FM	 RES/2020/235	

Como **Documento número 1** acompaño pantallazo del Facebook del Chiringuito Nordeste, donde se evidencia que este ha organizado en las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, los conciertos para el verano 2020, a pesar de no contar con autorización del Club, razón por la cual se rescindió el contrato.

Como **Documento número 2**, un COMUNICADO efectuado por Chiringuito Nordeste en Facebook donde manifiesta a sus seguidores, en febrero de 2021, su voluntad de continuar con el contrato de arrendamiento de las instalaciones del Club a pesar de ser conocedor de que el Club buscaba nuevos arrendatarios que sí cumpliesen con los términos y condiciones del contrato.

La anterior evidencia y acredita debidamente que el chiringuito Nordeste, a pesar de no tener derecho alguno sobre la casi totalidad de las instalaciones del Club, las ocupó ilegalmente y sin autorización del arrendador; que además, organizó conciertos con música amplificada a pesar de no recoger tal posibilidad el contrato de arrendamiento ni estar autorizada en modo alguno dicha actividad por este; que llevó a cabo tales conciertos sin haber solicitado para ello licencia alguna, y en contra de la voluntad del arrendador. Todo ello evidencia que es el único y directo responsable de los daños presuntamente ocasionados al denunciante.

SOLICITO.- que tenga por efectuadas las anteriores alegaciones, en tiempo y forma oportunos, y por aportados, como prueba, los documentos que al presente se acompañan, y en virtud de los mismos acuerde el archivo del expediente frente al que suscribe, D. Julio Bobes Bascarán, y en su caso, la continuación del mismo frente al Club Marítimo de Celorio en la persona de su Presidente, llevándose a cabo las notificaciones en.....; asimismo acuerde tener a D. Carlos Mallada Prieto-titular del Chiringuito conocido como Nordeste de Celorio-como directo presunto responsable de los hechos denunciados, acordando la inexistencia de responsabilidad de los hechos denunciados, acordando la inexistencia de responsabilidad de ningún tipo respecto del Club Marítimo de Celorio, eximiendo a este de cualquier tipo de responsabilidad en los hechos denunciados; subsidiariamente y para el supuesto de que se entendiera que este ha de responder, se imponga la sanción en su grado mínimo dadas las circunstancias concurrentes y en aplicación del principio de proporcionalidad, y demás principios legalmente aplicables”.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se eleva propuesta de resolución por la instructora del procedimiento, en fecha 5 de mayo de 2021,

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	6B66 342H 6W5P 6U4H 03BH 	
	RES16S01FM RES/2020/235	

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- Considerando el artículo 1 de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido establece que esta ley tiene por objeto prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente.

Considerando el artículo 2 de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido establece que están sujetos a las prescripciones de esta ley todos los emisores acústicos, ya sean de titularidad pública o privada, así como las edificaciones en su calidad de receptores acústicos.

Considerando el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido establece que son infracciones graves las siguientes: *“La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.”*

Considerando el 30 de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido establece que la imposición de las sanciones corresponderá con carácter a los ayuntamientos.

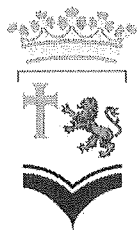
Considerando el artículo 1 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, que establece que este real decreto tiene por objeto establecer las normas necesarias para el desarrollo y ejecución de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a zonificación acústica

Segundo.- Visto el informe de Ensayo de Niveles de Presión Sonora de Inmisión aportado por parte del denunciante D. Raúl Gutiérrez Salgado, con fecha de presentación en el Registro Telemático del Ayuntamiento de Llanes de 4 de febrero de 2021(Nº1287 y Nº1292), que se realiza ensayo en la tarde-noche del viernes 31 de julio y 1 de agosto de 2020.

Visto el informe del Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Llanes de fecha 7 de abril de 2021 acerca del informe de Ensayo de niveles de presión sonora de inmisión aportado por el denunciante, D. Raúl Gutiérrez Salgado.

Reproducidos en los antecedentes del presente escrito.

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

6B66 342H 6W5P 6U4H 03BH



RES16S01FM

RES/2020/235

Teniendo en cuenta que el Informe de Ensayo de Niveles de Presión sonora de Inmisión aportado por el denunciante, ".....cumple con los requisitos técnicos establecidos para su toma en consideración para poder incoar un procedimiento sancionador.", tal y como manifiesta el Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Llanes.

Por lo tanto, por todo lo expuesto anteriormente, se produce una presunta infracción de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE NÚM 276, de 18 de noviembre de 2003) por los hechos acaecidos del 31 de julio de 2020 al 1 de agosto del 2020, resultando D. Julio Bobes Bascarán como Presidente del Club Marítimo de Celorio.

Visto que habiéndose notificado el citado acuerdo de inicio del expediente sancionador de fecha 30 de noviembre de 2021, a D. Julio Bobes Bascarán como Presidente del Club Marítimo de Celorio, con fecha 20 de diciembre de 2021, 11:35:50 horas de Registro de entrada en el Ayuntamiento de Llanes, Nº15996, este manifiesta y alega que el causante de los ruidos denunciados es directamente el Chiringuito Nordeste de Celorio que en aquel momento, Verano 2020, ocupaba las instalaciones del Club en régimen de arrendamiento, sin que la actividad denunciada de realización de conciertos, o emisión de ruidos, estuviera en ningún momento autorizada por dicho contrato, ni por el Club Marítimo de Celorio. Acompaña el contrato de arrendamiento de temporada suscrito en mayo 2020 entre el Club Marítimo de Celorio y D. Carlos Mallada Prieto, como titular del negocio Chiringuito Nordeste de Celorio, por lo que procede a dirigir el acuerdo de incoación al presunto infractor.

Por lo que se le da traslado del acuerdo de inicio del expediente sancionador de fecha 8 de febrero de 2022, a D. Carlos Mallada Prieto como titular del negocio Chiringuito Nordeste de Celorio, que en aquel momento- Verano 2020- ocupaba las instalaciones del Club Marítimo de Celorio en régimen de arrendamiento.

Con fecha 18 de febrero de 2022, 13:53:30 horas, de Registro de entrada en el Ayuntamiento de Llanes, Nº 2338, este presenta alegaciones:

-No era el encargado de contratar ni organizar actividades en el recinto del Club Marítimo, siendo los órganos gestores de éste los que se encargaban de solicitar las licencias oportunas para la celebración de eventos.

Consultada la solicitud para la autorización de la celebración de diversas actuaciones musicales, durante todos los viernes de los meses de julio y agosto de 2020, en el Club Marítimo de Celorio, esta consta a nombre de D. Renato González López, poniendo en la instancia de solicitud general Club Marítimo de Celorio con fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento de Llanes de 30 de junio de 2020, 13:56:52 horas, número 6050 (ORG/2020/183).

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	6B66 342H 6W5P 6U4H 03BH 	
	 RES16S01FM	 RES/2020/235

Consta en el expediente informe del Inspector Jefe de la Policía Local, de fecha 6 de julio de 2020, 10:29 horas:

“Vista la solicitud formulada por el interesado, para autorizar la celebración de diversas actuaciones musicales, durante todos los viernes de los meses de julio y agosto de 2020, en el Club Marítimo de Celorio-Llanes, informo:

Vista la Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud del Principado de Asturias, por la que se establecen medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la vigencia del estado de alarma (BOPA de 19-VI-2020).

Considerando que en dicha Resolución se entiende como evento aquellas actividades no rutinarias y que tienen objetivos de ocio, culturales, personales u organizativos establecidos de forma separada a la actividad normal diaria, cuya finalidad es ilustrar, celebrar, entretener o generar experiencias en un grupo de personas. Asimismo, se incluyen las fiestas, verbenas y otros eventos populares, así como las atracciones de ferias.

Considerando que, a tenor de lo previsto en el resuelvo tercero de la precitada Resolución, la autoridad sanitaria podrá permitir la reanudación, a partir del 5 de julio, de las actividades indicadas, una vez evaluado el riesgo y bajo las condiciones que previamente ella establezca: las fiestas, verbenas y otros eventos populares, así como las atracciones de ferias.

Considerando que, según lo preceptuado en el capítulo III, numerales 3.1; 3.2; 3.4 y 3.5 de la mencionada Resolución, los eventos se podrán celebrar en función del riesgo de propagación de la COVID-19, que se clasificará en riesgo algo, medio o bajo. Corresponderá a los organizadores, directores o máximos responsables convocantes, proceder, antes de su celebración, a la evaluación del riesgo global del evento. La celebración del evento deberá contar con un protocolo que recoja y desarrolle las diferentes fases de organización del mismo.

Es parecer del informante, que procede remitir la presente solicitud a la Dirección General de Salud Pública del Principado de Asturias, para que, una vez evaluado el riesgo, conforme a lo previsto en la Resolución de 3 de julio de 2020, de la Consejería de Salud (BOPA de 3-VII-2020), su titular adopte la resolución que estime procedente. Todo ello salvo criterio mejor fundado en Derecho”.

En el mismo expediente consta la notificación a otras administraciones:

“Por la presente se le remite copia del expediente incoado a instancia de Roberto González López, en representación del Club Marítimo de Celorio, en solicitud de autorización para la celebración de

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

6B66 342H 6W5P 6U4H 03BH



RES16S01FM

RES/2020/235

actuaciones musicales, durante los meses de julio y agosto, en sus instalaciones de Celorio, así como el informe emitido por el Sr. Inspector Jefe de la Policía Local, a los efectos de emisión del informe que proceda por parte de ese Organismo”.

Hay que tener en cuenta el informe emitido por el Auxiliar Administrativo Secretaría de fecha 4 de febrero de 2021, a las 12:16:

“En contestación a su escrito de fecha 01-02-2021, que dice: “En relación al expediente RES/2020/235 sobre SOLICITUD DE MEDICIONES ACUSTICAS Y QUE SE ORDENE AL CLUB MARÍTIMO DE CELORIO QUE LIMITE EL NIVEL DE LA MEGAFONÍA, solicito informe sobre si se ha concedido permiso para fiestas o eventos al Club Marítimo de Celorio y a las empresas a las que subarrienda como el chiringuito Nordeste, durante el año 2020”.

Le comunico lo siguiente:

*Por este Negociado se procedió a la apertura de expediente, **ORG/2020/183**, a solicitud de don Roberto González López, en representación del CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, de autorización para la celebración de actividades los días 3, 10, 17, 24 y 31 de julio y 7, 14, 21 y 28 de agosto de 2020.*

Previo informe emitido por el Sr. Inspector de la Policía Local, se procedió a remitir copia del expediente a la Dirección General de Salud Pública del Principado de Asturias, para que, una vez avaluado el riesgo, conforme a lo previsto en la Resolución de 3 de julio de 2020, de la Consejería de Salud (BOPA de 3-VII-2020), su titular adopte la resolución que estime procedente.

A día de la fecha no consta en este Servicio, que por el Principado de Asturias se haya dictado resolución al respecto.

Tampoco se ha dictado por la Concejalía Delegada de Festejos permiso autorizando la celebración de las actividades señaladas.

No se tiene conocimiento de que el CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, por haberlo así solicitado, subarriende a otras empresas la celebración de las actividades a celebrar en las fechas indicadas”.

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR



RES16S01FM

RES/2020/235

Por lo que queda constatado que no consta en el Ayuntamiento que el Principado de Asturias haya dictado resolución de autorización de las actividades solicitadas, por Renato González López, ni se tiene conocimiento de que el Club Marítimo de Celorio, subarriende a otras empresas la celebración de las actividades.

Se advierte error de transcripción en este informe, donde dice "Roberto" debería de decir "Renato", puesto que en la solicitud consta como persona solicitante D. Renato González López.

-Por otro lado hay que resaltar lo siguiente:

-En fecha **20 de marzo de 2021**, a las 08:04 se pide informe a la **Policía Local de Llanes**:

"Visto el escrito presentado por registro el 4 de febrero de 2021, en el que se aporta un informe de ensayo de niveles de presión sonora de inmisión, con fecha de ensayo de 31 de julio de 2020 y 01 de agosto de 2020 por petición de Raúl Gutiérrez Salgado y Juan Manuel Ruera Moreno en la Fincay..... de Llanes, se solicita Informe acerca de si se produjo algún tipo de actuación o intervención esos días en el Club Marítimo de Celorio.

Por la presente se solicita, que se emita informe sobre las cuestiones planteadas y sobre aquellos otros datos objetivos que estime pertinentes, a la mayor brevedad posible (según el artículo 80.2 los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de diez días)"

-En fecha **14 de abril de 2021**, a las 12:28 horas se emite el siguiente informe por parte del **Inspector Jefe de la Policía de Llanes**:

"Con relación a lo peticionado le informo que a esta jefatura no le consta que agentes de este cuerpo hayan intervenido en el Club Marítimo de Celorio, los días 31 de julio y 1 de agosto del año 2020".

-En fecha **30 de marzo de 2021**, a las 08:02 se pide informe a **la Guardia Civil, Comandancia de Gijón, Puesto de Llanes**:

"Visto el escrito presentado en registro de entrada el 27 de enero de 2021 por Raúl Gutiérrez Salgado, en el que expone que a las 11:54 del 18 de julio de 2020 presento denuncia en el Puesto de Llanes de

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

6B66 342H 6W5P 6U4H 03BH



RES16S01FM

RES/2020/235

La Guardia Civil con número de atestado 2020-004806-00000518, por lo que se solicita Informe acerca de si se produjo algún tipo de actuación o intervención ese día acerca que los supuestos hechos relatados en la denuncia.

Por la presente se solicita, que se emita informe sobre las cuestiones planteadas y sobre aquellos otros datos objetivos que estime pertinentes, a la mayor brevedad posible (según el artículo 80.2 los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de diez días)"

-En fecha **22 de abril de 2021**, se emite el siguiente informe por parte del **Sargento Comandante de Puesto:**

"Con respecto a su escrito de fecha 30/03/2021 en el que interesaban si por esta unidad se había realizado alguna propuesta de sanción por los hechos recogidos en el atestado 2020-004806-00000518, cabe exponer que no se efectuó ninguna propuesta de sanción, simplemente se remitió copia del atestado a la Policía Local de la localidad de Llanes (Asturias) para que tuvieran conocimiento de los mencionados hechos".

-En fecha **31 de marzo de 2021**, a las 12:47 se pide informe a la **Guardia Civil, Comandancia de Gijón, Puesto de Llanes:**

"En relación a las diferentes denuncias presentadas por Raúl Gutiérrez Salgado en las que pone de manifiesto que el Club Marítimo de Celorio organizo conciertos todos los viernes de julio y agosto de 2020, ocasionándole presuntamente perturbaciones en su convivencia, se solicita con objeto de si procede o no incoar un procedimiento sancionador, con el fin de llevar a cabo la mayor precisión posible los hechos susceptibles para motivarlo, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran, Informe acerca de todas las actuaciones , intervenciones, atestados, diligencias, denuncias llevadas a cabo llevadas a cabo esos días, por el Puesto de Llanes de La Guardia Civil y si se ha verificado la existencia de alguna infracción

Por la presente se solicita, que se emita informe sobre las cuestiones planteadas y sobre aquellos otros datos objetivos que estime pertinentes, a la mayor brevedad posible (según el artículo 80.2 los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de diez días)"

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	6B66 342H 6W5P 6U4H 03BH 	
	 RES16S01FM	 RES/2020/235

-En fecha **22 de abril de 2021**, se emite el siguiente informe por parte del **Sargento Comandante de Puesto:**

"Con respecto a su escrito de fecha 31/03/2021 en el que interesaban informe acerca de todas las actuaciones, intervenciones, atestados, diligencias, denuncias llevadas a cabo los viernes de julio y agosto de 2020 en relación con emisiones acústicas por parte del Club Marítimo de Celorio, las únicas actuaciones de esta unidad fueron las siguientes:

- Recepción de una denuncia (atestado 2020-004806-00000518), que fue remitida a la Policía Local de la localidad de Llanes (Asturias) para que tuvieran conocimiento de los mencionados hechos.

- Recepción de un aviso siendo las 23:22 horas del día 17 de julio de 2020 por un posible concierto en el Club de Regatas de Celorio. Al lugar también acudió una patrulla de Policía Local, y al tener ese cuerpo policial las competencias en temas de ruidos, simplemente se procede a brindarles apoyo mientras hacen las comprobaciones oportunas. Cuando dan por concluida la actuación, la patrulla de la Guardia Civil abandona el lugar y continúa con su servicio normal".

Por lo tanto no consta intervención de la Policía Local el día del informe de Ensayo de Niveles de Presión Sonora de Inmisión aportado por parte del denunciante D. Raúl Gutiérrez Salgado, con fecha de presentación en el Registro Telemático del Ayuntamiento de Llanes de 4 de febrero de 2021(Nº1287 y Nº1292), que se realiza ensayo en la tarde-noche del viernes 31 de julio y 1 de agosto de 2020 y tampoco constan propuestas de sanción por parte de la Policía Local de Llanes o por la Guardia Civil, Comandancia de Gijón, Puesto de Llanes.

Pero en este punto, hay que resaltar el informe del Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Llanes de fecha 7 de abril de 2021 acerca del informe de Ensayo de niveles de presión sonora de inmisión aportado por el denunciante, D. Raúl Gutiérrez Salgado, se manifiesta que:

" El objeto del informe es reflejar los resultados obtenidos en el ensayo in situ de medida de los niveles máximos de presión sonora de inmisión realizados en el medio ambiente exterior de las fachadas de dos viviendas unifamiliares situadas en Celorio transmitidos por los ruidos procedentes del Bar Nordeste Celorio, así como por los conciertos en vivo organizados por el citado bar, con el fin de verificar si se cumplen las exigencias establecidas tanto en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, como en el Decreto 99/1985 de 17 de octubre, por el que se aprueban las normas sobre condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento acústico y de vibraciones.

Se incluye en el informe declaración de no cumplimiento al ser el resultado de medida tomado superior al límite de especificación fijado en ambas normativas.

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

6B66 342H 6W5P 6U4H 03BH



RES16S01FM

RES/2020/235

CONCLUSIONES

Analizado el citado informe de ensayo se considera que, al ser realizado por laboratorio homologado para ensayos para el control de calidad de la edificación-LEcce del CTE y analizar el cumplimiento de el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, como en el Decreto 99/1985 de 17 de octubre, por el que se aprueban las normas sobre condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento acústico y de vibraciones, el mismo cumple con los requisitos técnicos establecidos para su toma en consideración para poder incoar un procedimiento sancionador.

El artículo 27 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, establece que los funcionarios que realicen labores de inspección en materia de contaminación acústica tendrán el carácter de agentes de la autoridad y podrán acceder a cualquier lugar, instalación o dependencia, de titularidad pública o privada.

Según los informes contestados por Guardia Civil y Policía Local de Llanes no consta intervención por parte de ellos los días 31 de julio y 1 de agosto del año 2020, pero tal y como establece el informe del Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Llanes de fecha 7 de abril de 2021: "el mismo cumple con los requisitos técnicos establecidos para su toma en consideración para poder incoar un procedimiento sancionador."

En el informe de Ensayo de Niveles de Presión sonora de Inmisión aportado por el denunciante, se tiene en cuenta el Decreto 99/1985 de 17 de octubre, por el que se aprueban las normas sobre condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento acústico y de vibraciones, en el artículo 1.2 del Capítulo 1 se establece que el nivel sonoro máximo se debe garantizar en el medio ambiente exterior de las fachadas de los edificios más próximos no colindantes.

Con respecto a lo alegado por D. Julio Bobes Bascarán, en su calidad de Presidente del Club Marítimo de Celorio, con fecha 17 de marzo de 2022, 13:32:57 horas, de Registro de Entrada en el Ayuntamiento de Llanes, Nº 3803:

Se le da traslado del trámite como Presidente del Club Marítimo de Celorio a Don Julio Bobes Bascarán.

Se debe de tener en cuenta, que en la estipulación segunda del contrato se establece:

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR



RES16S01FM

RES/2020/235

“El chiringuito objeto de este Contrato será destinado por la Arrendataria exclusivamente a la actividad de hostelería, quedando expresamente prohibida la modificación de este destino sin la previa autorización, expresa y por escrito, de la Arrendadora. La Arrendataria no podrá destinar el Local a actividades distintas de las precisadas en el Contrato, sin la autorización previa, expresa y escrita de la Arrendadora. El incumplimiento de dicha prohibición por la Arrendataria permitirá a la Arrendadora proceder a la resolución del arrendamiento conforme a lo previsto en este Contrato”.

Tercero.- Visto lo que ya obra en el expediente, el **informe de Ensayo de Niveles de Presión sonora de Inmisión** aportado por el denunciante que prueba la infracción y que las alegaciones de Don Julio Bobes Bascarán como Presidente del Club Marítimo de Celorio y Don Carlos Mallada Prieto, como titular del negocio Chiringuito Nordeste de Celorio, que en aquel momento-Verano 2020- ocupaba las instaladas del Club Marítimo de Celorio en régimen de arrendamiento en ningún modo desvirtúan los hechos constatados en él.

Se da una concurrencia de culpas puesto que, tal y como manifiesta D. Julio Bobes Bascarán, en su condición del Presidente del Club Marítimo de Celorio, en las alegaciones presentadas el 20 de diciembre de 2021 a las 11:35:50, Nº 15996, existe una responsabilidad en virtud de la culpa invigilando y puesto que con fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento de Llanes de 30 de junio de 2020 a las 13:56:52, Número 6050, D. Renato González López solicita el permiso para actuaciones musicales en nombre del Club Marítimo de Celorio.

Con respecto a Don Carlos Mallada Prieto, D. Julio Bobes Bascarán, en su contestación al trámite de audiencia, como Presidente del Club Marítimo de Celorio, con fecha de registro de entrada de 17 de marzo de 2022, a las 13:32:57, Nº 3803; presenta como Documento 1 pantallazo del Facebook del Chiringuito Nordeste, donde se evidencia que este ha organizado en las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, los conciertos para el verano de 2020, a pesar de no contar con autorización del Club, razón por la cual se rescindió el contrato.

Resultando probado la comisión de los hechos, en lugar, fecha y hora que se detalla en el procedimiento.

Conforme establece el artículo 26 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa.

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

6B66 342H 6W5P 6U4H 03BH



RES16S01FM

RES/2020/235

Los hechos descritos son constitutivos de infracción tipificada como grave en el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido (BOE NÚM 276 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2003) el cual dispone que "Son infracciones graves las siguientes: a) La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas".

Visto que conforme lo dispuesto en el artículo 29. 1.b) 1.º de la citada Ley establece que "*b) en el caso de infracciones graves: 1.º Multas desde 601 euros hasta 12.000 euros*".

Estableciéndose, únicamente para este caso, la siguiente sanción de **3.000,00 €**, teniendo en cuenta que existe una concurrencia de culpas se establece la sanción de **1.500€ para el Club Marítimo de Celorio cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascarán y otros 1.500€ para D. Carlos Mallada Prieto** como titular del negocio Chiringuito Nordeste de Celorio, que en aquel momento-Verano 2020- ocupaba las instaladas del Club Marítimo de Celorio en régimen de arrendamiento.

Quedando acreditada la comisión de la infracción tipificada en el art. 28.3.a) de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido establece que son infracciones graves las siguientes: "*La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.*" (BOE núm 276, de 18 de noviembre de 2003)

De conformidad con el artículo 82.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado

De conformidad con la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en relación con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y la delegación conferida a esta Concejalía en virtud de Resolución de la Alcaldía de 27 de junio de 2019 y en concreto por la delegación de resolución en expedientes sancionadores publicada en el BOPA núm 173 de 6 de septiembre de 2019. Vista la documentación obrante en el expediente y la instrucción practicada. De conformidad con lo estipulado en el artículo 90 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

RESUELVO

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR



RES16S01FM

RES/2020/235

PRIMERO: A la vista de los antecedentes, y considerando que corresponde a Alcaldía la resolución del procedimiento sancionador en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, resuelve desestimar las alegaciones que desvirtuarían la comisión de la infracción, de Don Julio Bobes Bascarán como Presidente del Club Marítimo de Celorio y Don Carlos Mallada Prieto, como titular del negocio Chiringuito Nordeste de Celorio, que en aquel momento-Verano 2020- ocupaba las instaladas del Club Marítimo de Celorio en régimen de arrendamiento, por los fundamentos jurídicos expuestos en los antecedentes de la presente Resolución, y en consecuencia imponer multa a el **Club Marítimo de Celorio** cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascarán **de 1.500 euros** y a D. **Carlos Mallada Prieto de 1.500 € como titular del negocio Chiringuito Nordeste de Celorio**, que en aquel momento-**Verano 2020**- ocupaba las instaladas del Club Marítimo de Celorio en régimen de arrendamiento, por la comisión de la infracción prevista en el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Visto que los interesados no han procedido al pago voluntario de la multa, dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente al de su notificación, y visto que ha presentado alegaciones que son objeto de desestimación, no procede la reducción del artículo 85 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

SEGUNDO.- El pago de la mencionada sanción deberá realizarse en los siguientes plazos:

- a) Si la notificación de la presente resolución se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
- b) Si la notificación de la presente resolución se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos los plazos indicados, no se hubiera satisfecho la deuda se exigirá en vía de apremio de acuerdo con lo establecido en los artículos 70 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

Obligatoriamente al efectuar el ingreso se hará constar el número de referencia siguiente 5720215932 en los siguientes números de cuenta:

BANCO

NÚMERO DE CUENTA

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
REGIMEN SANCIONADOR

6B66 342H 6W5P 6U4H 03BH



RES16S01FM

RES/2020/235

LIBERBANK (Cajastur)

IBAN ES 83 2048-0071-88-3400020694

B. SANTANDER CENTRAL HISPANO

IBAN ES 86 0049-5021-91-2110144288

B. SABADELL

IBAN ES 30 0081-5230-38-0001024204

BANESTO

IBAN ES 60 0030-7017-99-0870003271

CAJA RURAL DE ASTURIAS

IBAN ES 66 3059-0055-42-1136235221

TERCERO.- Notificar a los interesados la presente Resolución junto con los recursos pertinentes, así como a la Tesorería municipal, al Servicio de Urbanismo y Patrimonio ,a la Policía local , y a la Guardia Civil, Comandancia de Gijón, Puesto de Llanes los efectos oportunos

Lo que se notifica a los efectos oportunos

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En Llanes

SUAREZ MENENDEZ, CARLA MARIA
La Secretaria General
06/05/2022 11:34

